正　本

輕車悠遊股份有限公司　函

地　　址:262 宜蘭縣礁溪鄉公園路 16 號(營運地點)
承 辦 人:鄭玉屏(手機:0975-328-779)
電　　話:03 987 6416
電子信箱:onlycoffee99@gmail.com

260
宜蘭市凱旋里三鄰縣政北路一號

受文者:宜蘭縣政府

發文日期:中華民國 115 年 11 月 6 日
發文字號:115 北輕字第 1151106-1 號
速　　別:普通件
密等及解密條件或保密期限:普通
附　　件:如說明，共 3 件。

主旨:綜合復 貴府 115 年 10 月 22 日至 11 月 6 日函五件，說明罰鍰執行情形、森林風呂木構造受損及報廢確認、民眾陳情處理情形；請 貴府查明更正罰鍰執行紀錄，並於文到 15 日內會同本公司辦理現地會勘；另檢送收費停車場登記證及電動汽車充電站合作協議書，報請備查，並依約請求召開協調委員會，請查照。

說明:

一、依據：

(一) 貴府 115 年 10 月 22 日府旅商字第 1150188306 號函（消保法處分改正及罰鍰）。

(二) 貴府 115 年 11 月 6 日府旅商字第 1150190337 號函（湯屋修復與報廢）。

(三) 貴府 115 年 10 月 22 日府旅商字第 1150187983 號函（蚊蟲、水質及湯屋烤箱異味陳情）。

(四) 貴府 115 年 11 月 2 日府旅商字第 1150189294 號函（轉運站後方機車停車場步道陳情）。

(五) 貴府 115 年 11 月 2 日府旅商字第 1150190305 號函（女湯攜帶男童入浴須知）。

（六）本公司與 貴府簽訂之「民間自行規劃參與宜蘭縣礁溪溫泉公園營運移轉（OT）案」投資契約（下稱本契約）。

二、罰鍰業已執行完畢（復依據（一））：

（一）來函載明本公司「迄今仍未……完成……罰鍰繳納」。經查 貴府 115 年 4 月 14 日府旅商字第 1150053157A 號處分書所定罰鍰新臺幣 15 萬元，業經法務部行政執行署宜蘭分署以宜執和 115 罰 00225189 字第 1150220203A 號執行命令扣押本公司銀行存款債權執行，計新臺幣【150,342】元（附件 1）。請 貴府查明更正，毋庸再行移送執行。

（二）本公司就前開罰鍰之繳納，不表示認諾該處分所認定之事實及理由，相關權利均予保留，並經本公司 115 年 8 月 17 日北輕字第 11500817 號函聲明在案。

（三）有關預售票券之改正事項，本公司歷來均已就此向 貴府提出說明，並已研擬依本契約第 15 章提請協調及仲裁之方案，另案函報 貴府。

三、森林風呂木構造受損及報廢確認（復依據（二）、（三））：

（一）颱風受損：本年 10 月 23 日至 24 日薔琵颱風過境，園區木棧道、圍籬受損並有樹木傾倒。本公司為兼顧遊客安全，於 10 月 25 日至 26 日停業二日，完成緊急清理及應急加固後恢復營業。經現場檢視，木棧道、圍籬及湯屋木構件長年處於風雨及碳酸氫鈉泉區潮濕環境，多處已有腐朽、鬆動情形，民眾陳情所稱木頭潮濕產生木屑亦同此因，短期加固僅能暫時維持使用。

（二）通知確認報廢：依據（二）來函說明三，已達使用年限之財產及物品，乙方應通知甲方確認是否辦理報廢。本公司爰依本契約第 5.4.2 條第 3 點，就前開受損及腐朽之湯屋、木棧道、圍籬等木構造，通知 貴府確認是否辦理報廢；並請 貴府依來函說明五所稱行政院「財物標準分類」，敘明前開木構造之使用年限及其起算日，函復確認結果。

（三）請辦理會勘：請 貴府於文到 15 日內會同本公司辦理現地會勘，並建議委請第三方土木或木構造專業技師進行結構安全評

估，作為報廢確認及後續修繕、重置之依據。會勘日期請與本公司協調。

（四）安全措施：本公司遵照來函說明六，於會勘及報廢確認前，就有安全疑慮之區域將暫停開放；其餘區域基於永續經營，於湯屋加設止滑墊及警示標示並定期巡檢後維持營運，以維遊客安全。

四、民眾陳情處理情形（復依據（三）至（五））：

（一）人行步道燈（依據（四）照明部分）：經查該處人行步道燈具並無故障，係因自動點燈時間設定需調整；本公司已調整點燈時間，目前照明運作正常。

（二）森林風呂烤箱異味（依據（三））：經本公司派員現場實地檢視確認，烤箱設施及通風狀況均正常，未發現潮濕異味或臭水溝味；為維護環境品質，已持續加強日常通風換氣與清潔維護。

（三）蚊蟲過多與水質檢驗報告（依據（三））：園區已依規定期程按時執行病媒蚊消毒作業；溫泉水質檢驗合格報告均備妥於現場，遊客如有查閱需求，現場服務人員可隨時提供檢視。

（四）轉運站後方機車停車場及步道（依據（四））：該機車停車場屬本公司經管範圍。為改善環境及通行安全，本公司擬辦理下列事項，謹先函報 貴府：

1、修剪停車場旁過低樹枝，清除通道兩側雜草、垃圾及雜物。

2、場內廢棄機車、腳踏車，先張貼公告限期車主自行移置；逾期未移置者，洽請宜蘭縣政府環境保護局協助依廢棄車輛相關規定處理。

3、施工期間於機車停車場周邊設置圍籬，暫停機車停放，以利修剪樹枝及清理作業；完成後恢復開放。

4、照明部分已調整點燈時間，詳如前開（一）。

前開事項如 貴府無其他意見，本公司將即行辦理。

（五）女湯入浴須知（依據（五））：本公司已於售票處及網路平台加強公告入浴須知，載明男童（含 4 歲以下）不得進入女湯，以資明確。

五、收費停車場登記及電動汽車充電站合作協議報請備查：

（一）停車場登記：本公司依「宜蘭縣設置路外公共停車場申請須知」申請之「礁溪溫泉公園 18 巷停車場」（宜蘭縣礁溪鄉公園路 16 號，小型車 52 席，含電動汽車充電專用停車位 1 席），業經 貴府核發停車場登記證（府交停字第 1150141230 號、宜縣停場登字第 069-2 號，有效期限自 115 年 8 月 25 日起至 117 年 10 月 13 日止），本申請案已辦理完成（附件 2）。

（二）電動汽車充電站：本公司與華城電能科技股份有限公司簽訂「宜蘭縣政府停車場電動汽車充電站建置營運」合作協議書，協議期間自 115 年 11 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止，由該公司辦理前開停車場電動汽車充電樁之建置、維護及系統管理，未逾本契約期間。依本契約第 5.8 條規定，檢送該協議書影本報請 貴府備查（附件 3）。

六、權利保留及依約提請協調：

（一）本公司颱風後之應急加固及前開安全措施，係為即時消除遊客安全危害所為之必要處置，不表示本公司同意負擔建築物或相關結構物本體之修繕或重置責任，所生費用及相關權益均予保留。

（二）本案協調委員會業依本契約設置在案（第 3 屆委員任期自 112 年 8 月 31 日至 115 年 8 月 30 日）， 貴府現依 115 年 11 月 5 日府旅商字第 1150195193 號函辦理下屆委員選任，本公司將於 115 年 11 月 30 日前提供推薦名單。依據（二）來函說明七及本契約第 15.1.2 條規定，本公司請求召開協調委員會，就下列爭議事項依約協調解決：

1、湯屋、木棧道、圍籬等建築物或相關結構物之修繕、重置及報廢權責。

2、預售票券之管理標準及相關履約爭議。

3、105 年 9 月 1 日接管處分（業經判決撤銷確定）所生損害之填補。

4、契約期間及優先定約事宜（含 112 年 11 月 30 日第 3 屆協調委員會第 1 次會議結論及 貴府 113 年 2 月 16 日異議之處理）。

（三）前開事項之協調，不影響本公司依本契約第 15 章所得主張之其他權利。

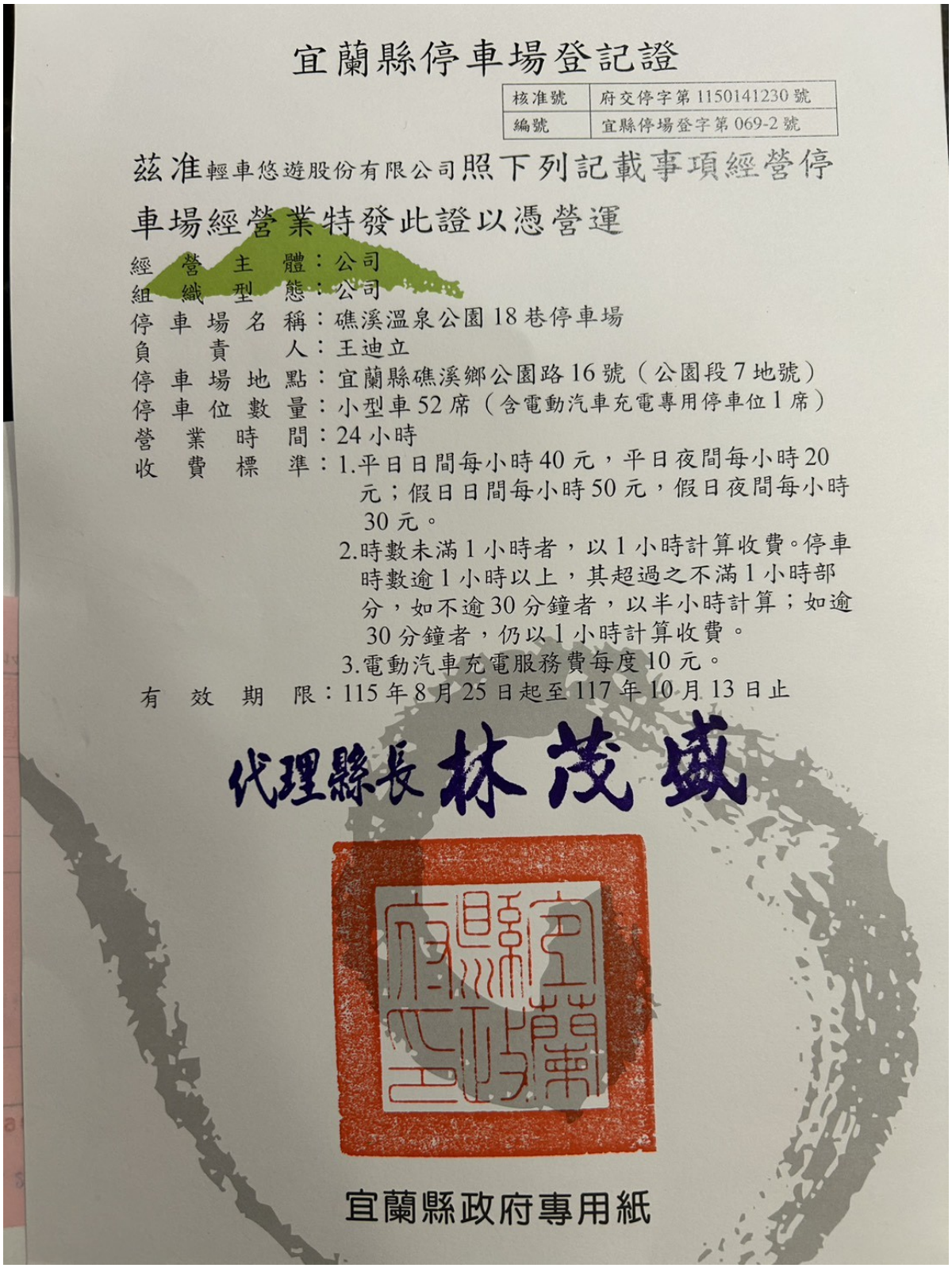
正本:宜蘭縣政府
副本:輕車悠遊股份有限公司

董事長王迪立

附件 1　法務部行政執行署宜蘭分署執行扣押繳款證明影本

【待補：宜執和 115 罰 00225189 字第 1150220203A 號執行命令及扣款證明】

附件 **2**　礁溪溫泉公園 **18** 巷停車場登記證影本（府交停字第 **1150141230** 號）



宜蘭縣停車場登記證

核准號	府交停字第 1150141230 號
編號	宜縣停場登字第 069-2 號

茲准輕車悠遊股份有限公司照下列記載事項經營停車場經營業特發此證以憑營運

經營主體：公司
組織型態：公司
停車場名稱：礁溪溫泉公園 18 巷停車場
負責人：王迪立
停車場地點：宜蘭縣礁溪鄉公園路 16 號（公園段 7 地號）
停車位數量：小型車 52 席（含電動汽車充電專用停車位 1 席）
營業時間：24 小時
收費標準：1.平日日間每小時 40 元，平日夜間每小時 20 元；假日日間每小時 50 元，假日夜間每小時 30 元。
2.時數未滿 1 小時者，以 1 小時計算收費。停車時數逾 1 小時以上，其超過之不滿 1 小時部分，如不逾 30 分鐘者，以半小時計算；如逾 30 分鐘者，仍以 1 小時計算收費。
3.電動汽車充電服務費每度 10 元。
有效期限：115 年 8 月 25 日起至 117 年 10 月 13 日止

代理縣長 林茂盛

宜蘭縣政府專用紙

附件 3　「宜蘭縣政府停車場電動汽車充電站建置營運」合作協議書影本

「宜蘭縣政府停車場電動汽車充電站建置營運」

合作協議書

立合作協議書人：　輕車悠遊股份有限公司（下稱「甲方」）

華城電能科技股份有限公司（下稱「乙方」）

甲、乙雙方協議於上述「宜蘭縣公有停車場電動車充電設備建置案」專案項目(下稱本專案)進行合作，就電動汽車充電站建置暨營運相關事宜進行協議。雙方本著誠摯合作、平等互利原則，簽訂本合作協議書（以下簡稱“協議書”），經雙方合意約定，依下列方式配合，以資遵守：

第一條、項目名稱、目的、範圍、期限、地點：

（一）項目名稱：機關停車場電動汽車充電站的建置與運營管理。

（二）項目目的：促進雙方電動汽車顧客充電服務業務合作。

（三）項目範圍：本協議對機關的停車場進行電動汽車充電樁與系統的管理。

（四）項目期限：自甲方通知日起至116年12月31日，履約期滿3個月前，廠商得向機關申請辦理續約。

（五）項目地點：礁溪溫泉公園18巷停車場。

（六）設備所有權歸甲方上級單位所有，合約期間營運管理權歸乙方所有，設備如有任何問題乙方將通知甲方。

第二條、合作事項：甲、乙雙方承諾於本專案中之權責及義務如下：

（一）機關權利義務如下：

1. 機關應於充電停車格周邊建置網路環境，以供充電樁及手機APP網路連線使用。

2. 甲方不得將一般汽油車輛停放於本協議所約定之「充電停車位」，所約定之「充電停車位」僅提供電動汽車充電使用停放。

3. 乙方應提供充電站場域管理單位負責窗口、機電工務窗口、對帳財務窗口，協助甲乙方、雙方進行充電站營運及匯款作業。

4. 帳務請款：

甲方開立發票者：由乙方提出當期使用充電實際收入報表經甲方確認後，甲方須於每季次月開立充電費用代收總金額發票，乙方須於當月15日前收到，始得辦理當期請款事宜，發票名目為充電服務費或代收代付-電費分攤並列出計費區間(匯款手續費會另行扣除)

5. 乙方將依合約提供當期使用充電實際收入報表，計算出電費分潤總額(分潤單價*上述報表所列之當期代收金額的充電度數)支付予甲方

6. 充電實際收入報表說明

6.1實際收入報表來源：乙方應於每期結算時，提供「當期使用充電實際收入報表」予甲方。該報表以乙方後台系統之實際交易資料為準，作為雙方核對及對帳之依據。

6.2報表結構說明：「當期使用充電實際收入報表」包含兩分頁資料

6.2.1消費明細頁：記錄當期所有充電交易明細，內容包含交易時間、站點、度數、付款狀態等資訊。其中之付款狀態分為「已收款」及「未請款」項目。

6.2.2補請款明細頁：列示前期未請款而於本期完成請款之項目，作為收入

補充資料。

6.3收入認列原則：實際收入度數係以「已收款項目」加計「補請款項目」之合計度數為準。未請款項目待乙方完成請款程序後，將於後續期數之報表中補列並納入實際收入。

7. 甲方應提供匯款帳:輕車悠遊股份有限公司

機關指定帳戶：宜蘭信用合作社

戶名：輕車悠遊股份有限公司

帳號:00067110450381

銀行代碼:124

(二)乙方權利義務如下：

1. 乙方無償為機關指定人員進行電動汽車充電樁基本操作、維護教育訓練，使機關操作人員掌握瞭解電動汽車充電樁正確基本使用方法和一般故障問題。

2. 乙方無償提供現場網路SIM卡服務及設置充電樁操作指示牌等場域規劃。但不保證現場SIM卡網路收訊狀態穩定，實際訊號品質受電信公司基地台覆蓋與網路狀況影響，廠商不負維護或補償責任。

3. 乙方無償提供通過標檢局度量衡檢測及充電樁軟體系統即時更新等營運維修服務。

4. 乙方提供契約期間電動汽車充電樁非人為因素保修，契約期間內，如電動汽車充電設備發生故障或無法使用，甲方得以發出郵件。

5. 契約期間內，如電動汽車充電設備發生故障或無法使用，甲方應優先以電話（0800-885150）通知乙方；若電話聯繫困難，得改以郵件（evsc@fortune.com.tw）或通訊軟體通知。充電設備如因超過保固期限或人為操作損壞，乙方得另行提供報價，由甲方決定是否維修處理。
6. 乙方在甲方場地施工，乙方應遵守甲方有關停車場內部管理規定。
7. 乙方提供服務電話0800-885150，供電動汽車充電樁使用者諮詢或報修。
8. 本案以遠端管理系統營運機關充電樁，甲方不負充電樁保管責任，若充電設備被盜或人為破壞等不可歸責於甲方責任事由，甲方應協助乙方或警方調查，但不承擔乙方充電設備丟失、損壞風險，亦不負保管責任。

第三條、收益分配

（一）於合作期間內，電動汽車充電樁之使用者服務費由乙方收取，暫定為 **新台幣 10 元/度**。費率之調整（含市場變動或促銷活動）需經甲乙雙方書面協議達成共識後，始由乙方調整之。

（二）收益分配與電費支付：

1. 協議期間（自 115 年 11 月 1 日至 116 年 12 月 31 日止），乙方應按實際用電度數向甲方支付費用，計算標準為（含稅）：[**每度台電電費單價**] + [**每度分潤 1 元**]。

2. 基礎電費目前以每度 4 元計算。若遇台灣電力股份有限公司調整電費（包含但不限於調漲或電價結構變更），甲方得提供近一年繳費單據供乙方查驗，雙方應按實際變動比例即時調整計費標準。

3. 帳務核算以每 3 個月為一期。乙方應於每期屆滿後之次月 10 日前，出具該期充電站實際收入與用電明細報表供甲方核對。

4. 甲方於確認報表無誤後，開立並寄出當期全額代收總金額發票，名目為充電服務費或代收代付-電費分攤並列出計費區間，確保乙方於次月15日前收到發票正本。乙方依代收總金額扣除實際應支付電費分攤總額（詳如(二).1計算之電費金額），差額開立”服務費”發票予甲方。乙方收到發票後，依月結30天，於付款月10日（遇例假日或國定假日則順延之）將該期電費及分潤款項以電匯方式匯入甲方指定帳戶，電匯手續費由甲方負擔。。

第四條、任一方未履行各自上揭義務，致造成對方任何損失時，無條件同意賠償對方因此所造成之所有損害。

第五條、雙方保證其擁有完整的權利或授權簽訂和履行本協議書；任一方如因不法使用他人智財權利，以致有任何違法或侵害第三人權利或違反主管機關之法令規定，而遭第三人或主管機關請求索賠或罰鍰、提出告訴或主張任何法律上之權利時，提供方應承擔全部責任並賠償他方因此所生的一切損失（包括律師費及訴訟費用）。

第六條、雙方除另有書面同意外，不因本合作關係而當然授權或讓予任何專利權、著作權、商標、營業秘密、技術秘竅、其他智慧財產權或其他財產權予他方。

第七條、本合作協議簽訂後，即具法律效力，任一方均應遵守，不得無故擅自終止。

第八條、如確有終止之必要，除須於一個月前書面通知對方並獲得同意外，亦應完成相關義務後，始生終止效力。

第九條、雙方如有進一步實現本合作目的之需要時，得在不違背本協議書之旨意及規範架構下，續訂內容更詳細之契約履行之。

第十條、雙方對本合作協議書之條款內容，應負保密責任，絕不可對外洩漏。任一方違反保密義務，應賠償他方因此所受之損害。

第十一條、因本合作協議書之執行而發生爭訟時，雙方同意以台灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

第十二條、雙方同意依本合作協議書行事，如有未盡事宜，除依中華民國法令規定處理外，由雙方本誠實信用原則協商處理之。

第十三條、本合作協議書共一式貳份，由雙方分執存證。

立書人:

甲方： 輕車悠遊股份有限公司

代表人： 王廸立

地址： 宜蘭縣礁溪鄉公園路70巷60號

統一編號：53720464

乙方：華城電能科技股份有限公司

代表人：許逸晟

地 址：台北市南港區三重路66號12樓

統一編號：90807408